

ANEXO N° 1 DECLARACIÓN JURADA

“TRATO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LEYES DE INCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN” ID 509143-8-COT26

El Proponente que suscribe, declara lo siguiente:

1. Haber estudiado los antecedentes de la Compra Ágil **“TRATO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LEYES DE INCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN”ID 509143-8-COT26**.
2. Estar conforme con las condiciones generales de la presente Compra Ágil, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado, sin derecho a reclamo o indemnización alguna, aceptándolas en todas sus partes.
3. No se encuentra unido a alguno de los funcionarios Directivos del Hospital Linares por los vínculos de parentesco descritos en la letra B) del Artículo 56 de la Ley 18.575. Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sea el representante legal de la empresa como alguno de sus socios.
4. No se encuentra afecto a ninguna de las causales de inhabilidad, establecidos en el Artículo 4 de la Ley N° 19.886, modernizada por la Ley N° 21.634.
5. No se encuentra afecto a ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 35 Quáter de la Ley N° 21.634, como se indica:
 - 5.1 Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
 - 5.2 La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.
 - 5.3 Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
 - 5.4 Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, de acuerdo a lo señalado por el jefe de servicio, los organismos del Estado podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, en el caso de los órganos de la Administración del Estado.

En el caso del Congreso Nacional, la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

6. No ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393.
7. Que los documentos y antecedentes entregados por nuestra empresa para esta compra, corresponden y representan fidedignamente la información legal, técnica, financiera y administrativa requerida.
8. No estar inhabilitado de acuerdo al Artículo 154, del reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Compras Públicas, modernizada por la Ley 21.634, para el registro de Proveedores, y no encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

8.1 Haber sido condenado por algunos de los delitos concursales establecidos en el Título Noveno del Libro Segundo del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

8.2 Haber sido condenado en virtud de una sentencia firme y ejecutoriada, por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscritos con alguno de los organismos sujetos a la Ley de Compras, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

8.3 Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador, según establece la ley.

8.4 Haber sido condenado por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la Ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

8.5 Haber sido declarado inelegible para la adjudicación de contratos, elaboradas por las instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y el Banco Africano de Desarrollo.

8.6 Haber informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16 de la Ley de Compras, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presenten de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación de su inscripción en el Registro de Proveedores, sin que el proveedor hubiere enmendado la información dentro del plazo de diez días desde notificado el hecho, según lo dispuesto en el citado artículo.

8.7 Haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.

8.8 Haber sido condenado a la inhabilitación para contratar con el Estado, en virtud del artículo 10 de la Ley N°20.393.

8.9 Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación para contratar con el Estado, dispuesta en el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.

8.10 Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a dos años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva sentencia.

8.11 Registrar deudas previsionales o de salud por más de doce meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

8.12 Encontrarse sujeto a liquidación, por resolución judicial ejecutoriada, en virtud de la Ley N°20.720.

8.13 Haber sido eliminado o suspendido del Registro de Proveedores, por resolución fundada de la Dirección de Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 162 del presente reglamento.

8.14 Haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la inhabilitación o prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por sentencia ejecutoriada.
8.15 Las demás que determinen las leyes.

9. No afectarle las inhabilidades contempladas en el Artículo 35 Septies de la Ley N°21.634.
10. No haber sido inhabilitado para contratar con el estado según lo indicado en el Artículo 33 de la Ley N°21.595 de la Ley de Delitos Económicos.

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE :

RUT. :

DIRECCIÓN :

TELÉFONO:

Fecha: _____